

**PERJANJIAN KERJASAMA
PELAYANAN PEMERIKSAAN KESEHATAN
ANTARA
RS PKU MUHAMMADIYAH SRUWENG
DENGAN
PT. CITO PUTRA UTAMA (LABORATORIUM KLINIK CITO)**

**Nomor : 030/PKU.S/DIR/XII/2024
Nomor : 22195/CPU017.7/MKT.XII/2024**

PERJANJIAN KERJASAMA PELAYANAN PEMERIKSAAN KESEHATAN, untuk selanjutnya disebut "**Perjanjian**", dibuat dan ditandatangani bersama di Yogyakarta, pada tanggal Tiga Puluh satu bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (31-12-2024), antara:

1. **RS PKU MUHAMMADIYAH SRUWENG**, Suatu Rumah Sakit dalam hal ini diwakili oleh dr. H. Hasan Bayuni, selaku Plt Direktur RS PKU Muhammadiyah Sruweng dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Cabang Muhammadiyah Sruweng Kabupaten Kebumen Nomor : 68/KEP/III.0/A/2023 Tentang Pengangkatan Direktur Utama Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Sruweng Tanggal 1 April 2024, yang berkedudukan di Jalan Raya Sruweng No. 5 Sruweng (untuk selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK PERTAMA**");

dan

2. **PT. CITO PUTRA UTAMA**, suatu badan usaha yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jl. Indraprasta No. 81-83 Semarang yang Anggaran Dasarnya telah dimuat dalam Akta No. 6 tanggal 5 September 2002 yang dibuat dihadapan Bambang Soegianto, SH, Notaris di Semarang dan telah memperoleh persetujuan dan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C-20178 HT.01.01.TH.2002 tanggal 17 Oktober 2002 dan telah mengalami beberapa kali perubahan dan yang terakhir dimuat dalam akta no : 1 tanggal 3 Januari 2023 yang dibuat dihadapan Nisa Rachmasari, SH, M.Kn, notaris di Semarang, dan telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, nomor AHU-0001861.AH.01.02.TAHUN 2023, tertanggal 11 Januari 2023, berkedudukan di Semarang dan berkantor di Jalan Indraprasta No.81-83 Semarang,

g.		
----	--	--

PIHAK PERTAMA

Halaman 1 dari 16

M	/	ts
---	---	----

PIHAK KEDUA

dalam hal ini diwakili oleh Nilam Sari selaku Kepala Laboratorium Medis Utama CITO Cabang Wates, berdasarkan Surat Keputusan Direktur No. 14365/CPU001.I/DIRUT.VII/2023 tanggal 31 Juli 2023 (untuk selanjutnya disebut sebagai "PIHAK KEDUA");.

(PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara masing-masing dapat juga disebut sebagai "PIHAK" dan secara bersama-sama disebut sebagai "PARA PIHAK").

PARA PIHAK TERLEBIH DAHULU MENERANGKAN:

Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Rumah Sakit, dan/atau Laboratorium Klinik, dan/atau Klinik, dan/atau Rumah Bersalin, dan/atau Puskesmas dan/atau sarana Fasilitas kesehatan yang lain dan/atau perusahaan asuransi dan telah sah memperoleh ijin operasional dari instansi terkait sehingga memperoleh hak untuk melayani Pemeriksaan kesehatan, dan/atau Pemeriksaan laboratorium dan/atau Pemeriksaan Penunjang, yang menggunakan merek dagang/nama " RS PKU Muhammadiyah Sruweng" di wilayah Negara Republik Indonesia.

Bahwa PIHAK KEDUA adalah perusahaan sebagai pemilik merek "LABORATORIUM KLINIK CITO" dan telah mendapatkan sertifikat Pelindungan Merek Terdaftar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis serta mendapatkan ijin operasional dari instansi terkait sehingga sah memperoleh hak untuk melayani Pemeriksaan kesehatan, Pemeriksaan laboratorium dan diagnostik penunjang, di wilayah Negara Republik Indonesia.

Bahwa PIHAK KEDUA mempunyai kelengkapan peralatan, ketersediaan tenaga ahli, kompetensi tenaga medis dan para medis, serta sistem manajemen Laboratorium yang baik, sehingga PIHAK KEDUA dapat menjadi Rujukan dan/atau dapat menerima pengalihan pekerjaan (sub kontrak) dari PIHAK PERTAMA dan/atau dapat menerima pekerjaan Pemeriksaan Laboratorium dan/atau diagnostik penunjang dan/atau Pemeriksaan Kesehatan lain, yang tidak bisa dikerjakan sendiri oleh PIHAK PERTAMA karena berbagai sebab atau alasan termasuk namun tidak terbatas karena alasan lokasi Pasien yang tidak dapat dijangkau oleh PIHAK PERTAMA.

Bahwa oleh karena sebab atau alasan sebagaimana telah dijelaskan di atas, maka PIHAK PERTAMA bermaksud untuk menjalin kerja sama dengan PIHAK KEDUA yaitu dengan melakukan rujukan atau mengalihkan pekerjaan pengambilan Spesimen, Pemeriksaan

8.		
----	--	--

PIHAK PERTAMA

Halaman 2 dari 16

	/	k
---	---	---

PIHAK KEDUA

Laboratorium Klinik, dan/atau Laboratorium Mikrobiologi, dan/atau Laboratorium Patologi Anatomi, dan/atau Laboratorium Biomolekuler, dan/atau Laboratorium Genetika, dan/atau Pemeriksaan Dokter, dan/atau Pemeriksaan kadar Bahan kimia seperti Logam Berat/ Pelarut dalam darah atau urin, dan/ atau Pemeriksaan Penunjang lainnya kepada PIHAK KEDUA.

Bahwa selanjutnya PARA PIHAK bersepakat untuk melakukan Perjanjian Kerjasama Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan sebagaimana ketentuan-ketentuannya diatur dalam Perjanjian Ini:

Pasal 1

DEFINISI

1. **Spesimen** adalah cairan atau bagian tubuh manusia (darah, urin, sputum dan lainnya) yang akan dijadikan bahan Pemeriksaan Laboratorium.
2. **Pemeriksaan Laboratorium Klinik** adalah Pemeriksaan yang dilakukan laboratorium kesehatan yang melaksanakan pelayanan Pemeriksaan Spesimen klinik untuk mendapatkan informasi tentang kesehatan perorangan terutama untuk menunjang upaya diagnosis penyakit, penyembuhan penyakit, dan pemulihan kesehatan.
3. **Pemeriksaan Penunjang Medis non Laboratorium** adalah fasilitas Pemeriksaan non Pemeriksaan Laboratorium, seperti Elektro Kardiografi, Radiologi, Treadmill, Spirometri, Audiometri, Ultra Sonografi, dan lain-lain.
4. **Peserta/Pasien** adalah orang yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA yang datang kepada PIHAK KEDUA, yang dapat menunjukkan identitas tanda pengenal (KTP/SIM/Paspor) dan sesuai dengan data yang ada pada Surat Pengantar dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA untuk melakukan Pemeriksaan Kesehatan dan/atau *Medical Check Up* dan/atau Pemeriksaan Laboratorium dan/atau Pemeriksaan Penunjang dan/atau Pengambilan Spesimen di tempat PIHAK KEDUA.
5. **Surat Pengantar** adalah dokumen yang dikeluarkan oleh PIHAK PERTAMA untuk meminta PIHAK KEDUA melakukan Pemeriksaan Kesehatan dan/atau *Medical Check Up*. Surat Pengantar harus ditandatangani oleh pejabat PIHAK PERTAMA yang berwenang untuk itu. Bentuk Surat Pengantar dapat berupa *hard copy* maupun *soft copy* berupa *e-mail*.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Q.

--	--	--

PIHAK PERTAMA

Halaman 3 dari 16

--	--	--

PIHAK KEDUA

1. Bahwa PARA PIHAK menyepakati atau menyetujui ruang lingkup Kerja Sama Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini adalah sebagai berikut:
PIHAK PERTAMA akan merujuk (*specimen*) bahan Pemeriksaan laboratorium kepada PIHAK KEDUA, untuk selanjutnya PIHAK KEDUA akan menerima dan melaksanakan Pemeriksaan Laboratorium sesuai permintaan PIHAK PERTAMA, sesuai ketentuan yang termuat dalam Perjanjian ini.
2. PARA PIHAK dengan ini setuju dan sepakat bahwa PIHAK KEDUA hanya akan memberikan pelayanan Pemeriksaan kesehatan sebagaimana termuat dalam ayat 1 diatas sesuai yang tercantum dalam Surat Pengantar dari PIHAK PERTAMA.
3. PIHAK KEDUA dalam memberikan pelayanan kesehatan wajib mengacu pada standar dan Kode Etik Kedokteran, Kode Etik Profesi Kesehatan lainnya dan peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. Hak PIHAK PERTAMA

- a. PIHAK PERTAMA berhak mendapatkan fasilitas pelayanan Pemeriksaan Laboratorium sesuai jam pelayanan PIHAK KEDUA.
- b. PIHAK PERTAMA berhak meminta pengulangan Pemeriksaan kepada PIHAK KEDUA apabila terdapat hasil yang di nilai meragukan.

Kewajiban PIHAK PERTAMA

- a. PIHAK PERTAMA wajib mengirimkan Surat Pengantar untuk setiap pengiriman Spesimen yang dikirim kepada PIHAK KEDUA.
- b. PIHAK PERTAMA wajib mengisi data dengan benar dan lengkap dari spesimen yang dikirimkan.
- c. PIHAK PERTAMA wajib memeriksa kondisi spesimen sebelum dikirimkan dan mengemas dengan bahan yang kuat serta memberi *ice gell* atau *dry ice* yang memungkinkan spesimen terjaga suhunya sehingga tidak rusak.
- d. PIHAK PERTAMA berkewajiban membayar biaya Pemeriksaan yang dikerjakan PIHAK KEDUA sesuai parameter yang dimuat dalam surat pengantar.

2. Hak PIHAK KEDUA

0.		
----	--	--

PIHAK PERTAMA

Halaman 4 dari 16

		
---	---	---

PIHAK KEDUA

- a. PIHAK KEDUA berhak mendapatkan pembayaran atas pelayanan Pemeriksaan Laboratorium yang diberikan.
- b. PIHAK KEDUA berhak mendapat informasi yang lengkap dan jelas dari spesimen yang dikirim oleh PIHAK PERTAMA

3. Kewajiban PIHAK KEDUA

- a. PIHAK KEDUA wajib melakukan pengecekan surat pengantar dan kondisi specimen yang diterima.
- b. PIHAK KEDUA wajib memberikan resume atau hasil Pemeriksaan laboratorium baik berupa soft copy dan atau hard copy sesuai dengan tata cara sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.
- c. PIHAK KEDUA menjamin kualitas pelayanan dan hasil Pemeriksaan serta menginformasikan hasil QCI & QCE yang dilakukan dengan rutin dan konsisten.
- d. PIHAK KEDUA wajib memberikan penjelasan secara tertulis apabila ada hasil yang meragukan atau perlu penjelasan kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 4

SURAT PENGANTAR

- 1. Bahwa setiap spesimen pasien yang dikirimkan ke PIHAK KEDUA dari PIHAK PERTAMA harus diberi identitas. Identitas tersebut harus dicantumkan dalam surat pengantar. Identitas tersebut minimal mencantumkan:
 - a. Nama Pasien
 - b. Nama Dokter
 - c. Tanggal Pemeriksaan
 - d. Jenis Pemeriksaan
 - e. Kondisi Pasien (misal: puasa, minum obat, dll)
 - f. Kondisi Bahan (misal: volume, warna, bau, dll)
- 2. PIHAK KEDUA akan memberikan konfirmasi lisan dan/atau tertulis sebagai tanggapan atas Surat Pengantar yang telah dikirimkan via *e-mail* dan/atau fax dari PIHAK PERTAMA yang ditujukan kepada contact person sebagaimana yang tersebut pada pasal 11 ayat (3).

Pasal 5

PROSEDUR DAN KETENTUAN RUJUKAN SPESIMEN PASIEN



PIHAK PERTAMA

Halaman 5 dari 16



PIHAK KEDUA

1. PIHAK PERTAMA akan memberikan pemberitahuan via telepon/*e-mail*/fax kepada PIHAK KEDUA tentang adanya rujukan Spesimen Pasien. Pemberitahuan tersebut akan disertai pengiriman Surat Pengantar melalui *e-mail* dan/atau fax.
2. PIHAK PERTAMA akan melakukan pengemasan/pengepakan Spesimen Pasien dengan menggunakan dua lapis kemasan dilengkapi *dry ice/ice gell* sehingga kuat terhadap benturan dan terjaga suhunya.
3. PIHAK PERTAMA akan mengirimkan Spesimen Pasien ke PIHAK KEDUA menggunakan jasa ekspedisi/kurir yang telah ditetapkan. Pada saat dikirim PIHAK PERTAMA mencatat suhu dalam kemasan.
4. PIHAK KEDUA wajib melihat dan memeriksa kondisi dan mencatat suhu dalam kemasan. PIHAK KEDUA harus memastikan kondisi Spesimen dalam kondisi yang baik dan siap untuk dilakukan Pemeriksaan. Apabila dinilai Spesimen dalam kondisi tidak baik atau rusak PIHAK KEDUA harus memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA.
5. PIHAK KEDUA berhak meminta Spesimen yang baru apabila Spesimen yang dikirim kurang volumenya atau rusak yang diakibatkan selama perjalanan dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.
6. PIHAK KEDUA akan melaksanakan Pemeriksaan Spesimen yang dikirimkan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan standar Pemeriksaan Laboratorium yang baik dan benar serta tepat waktu.

Pasal 6

HASIL PEMERIKSAAN

1. Atas pelayanan Pemeriksaan Spesimen Pasien tersebut PIHAK KEDUA wajib mengeluarkan dan memberikan hasil Pemeriksaan/*resume medis* atas nama Pasien kepada PIHAK PERTAMA, sesuai janji hasil yang ada di dalam Buku Panduan Rujukan atau yang telah disepakati antara PARA PIHAK setelah dilakukannya pelayanan Pemeriksaan Spesimen.
2. Hasil Pemeriksaan Pemeriksaan Spesimen Pasien yang diserahkan kepada PIHAK PERTAMA berupa *hard copy* per Pasien dan *soft copy* rekapitulasi seluruh Pasien dan Pasien dengan format Excel dan/atau format lain yang telah disepakati. Batas waktu

0.		
----	--	--

PIHAK PERTAMA

Halaman 6 dari 16

/	/	/
---	---	---

PIHAK KEDUA

maksimal pengiriman hasil Pemeriksaan baik *soft copy* maupun *hard copy* akan dimuat dalam Buku Panduan Rujukan.

3. PIHAK KEDUA wajib mengirimkan hasil *hard copy* Pemeriksaan medis tersebut dan Pemeriksaan Penunjang lain yang ditempatkan dalam amplop tertutup berlabel "RAHASIA".
4. PIHAK KEDUA hanya di perbolehkan memberikan hasil Pemeriksaan kepada PIHAK PERTAMA atau sesuai dengan Surat Pengantar.
5. PIHAK KEDUA wajib menyediakan tanda terima tersendiri untuk setiap pengiriman hasil Pemeriksaan/*resume medis* kepada PIHAK PERTAMA. Fotokopi tanda terima tersebut wajib disertakan sebagai kelengkapan dalam Surat Tagihan.

Pasal 7

BIAYA PEMERIKSAAN SPESIMEN

1. PIHAK PERTAMA bertanggung jawab penuh atas biaya pengambilan Spesimen, yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA, dengan ketentuan tidak terdapat perbedaan data Peserta dan Pasien atas permintaan PIHAK PERTAMA.
2. PIHAK KEDUA akan memberikan daftar harga pengambilan Spesimen dan parameter Pemeriksaan kepada PIHAK PERTAMA, dan menjadi satu kesatuan dengan Perjanjian ini. PIHAK PERTAMA bertanggung jawab penuh atas biaya Pemeriksaan specimen pasien, yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA atas permintaan PIHAK PERTAMA. Daftar tarif per parameter Pemeriksaan Laboratorium terlampir di surat penawaran.

PIHAK PERTAMA mendapatkan discount Pemeriksaan sebagai berikut:

- a) Untuk Pemeriksaan PK dan Mikrobiologi discount sebesar 15%,
 - b) Untuk Pemeriksaan Patologi Anatomi, PCR (non Covid), Pemeriksaan IGRA, Autoimun, Pemeriksaan Penunjang discount sebesar 10 %,
 - c) Untuk Pemeriksaan Genetika discount 0 %
 - d) Untuk Pemeriksaan Sars Cov-2 (Swab Antigen Sars Cov-2, Antibody Kuantitatif Sars Cov-2 dan Antibody Total Sars Cov-2) tidak ada discount.
3. PARA PIHAK dengan ini sepakat bahwa daftar harga akan dilakukan evaluasi setiap tahun sekali, terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian ini.

Q.		
----	--	--

PIHAK PERTAMA

Halaman 7 dari 16

--	--	--	--

PIHAK KEDUA

4. Apabila ada perubahan harga, maka terlebih dahulu PIHAK KEDUA memberitahukannya secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum diberlakukannya harga baru.
5. Jika PIHAK PERTAMA tidak menyetujui perubahan tarif Pemeriksaan seperti yang diajukan oleh PIHAK KEDUA dan antara kedua belah PIHAK tidak tercapai kesepakatan, maka Perjanjian ini menjadi akan berakhir secara otomatis dan PIHAK KEDUA berhak menolak setiap Spesimen Pasien yang dikirim oleh PIHAK PERTAMA
6. Biaya pelayanan pengambilan Spesimen dan Pemeriksaan Spesimen Pasien yang wajib ditanggung oleh PIHAK PERTAMA, disesuaikan dengan parameter Pemeriksaan yang telah disepakati sesuai dengan Surat Pengantar.
7. Perhitungan biaya pelayanan pengambilan Spesimen dan Pemeriksaan Spesimen Pasien akan dilakukan oleh PARA PIHAK setiap akhir bulan untuk selanjutnya ditagihkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA.

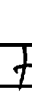
Pasal 8 PROSEDUR PENAGIHAN

1. PIHAK KEDUA akan menerbitkan surat tagihan (selanjutnya disebut “Dokumen Tagihan”) atas setiap pelayanan pengambilan Spesimen dan Pemeriksaan Spesimen Pasien yang telah diberikan PIHAK KEDUA setiap bulannya.
2. Dokumen Tagihan yang diterbitkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal Perjanjian ini harus dilengkapi dengan:
 - a. Surat Pengantar tagihan yang berisi identitas Peserta;
 - b. Rincian biaya setiap Peserta;
 - c. Kwitansi bermaterai cukup; dan
 - d. Bukti tanda terima pengiriman hasil Pemeriksaan/ resume medis atas pelayanan Pemeriksaan Spesimen pasien. Tanda terima dapat berupa tanda terima fisik maupun tanda terima elektronik.
3. PIHAK KEDUA wajib melakukan konfirmasi terkait dengan pengiriman Dokumen Tagihan.
4. PIHAK PERTAMA setelah menerima Dokumen Tagihan dari PIHAK KEDUA akan melakukan konfirmasi dan Pemeriksaan data serta perhitungan dengan data yang terdapat pada PIHAK PERTAMA. Apabila Kelengkapan dan isi Dokumen Tagihan telah

9.		
----	--	--

PIHAK PERTAMA

Halaman 8 dari 16

		
---	---	---

PIHAK KEDUA

dianggap sesuai oleh PIHAK PERTAMA, maka PIHAK PERTAMA akan segera memproses Dokumen Tagihan tersebut.

5. Apabila terdapat perbedaan data dan/atau perhitungan pada Dokumen Tagihan dari PIHAK KEDUA dengan data dan/atau perhitungan yang terdapat pada PIHAK PERTAMA, maka PARA PIHAK akan melakukan penghitungan ulang secara bersama-sama dan keputusan akhir ditentukan oleh kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 9 PEMBAYARAN TAGIHAN

1. PIHAK PERTAMA wajib untuk segera melunasi seluruh tagihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja dan khusus untuk Pemeriksaan Sars-Cov-2 dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya Dokumen Tagihan secara lengkap dan benar oleh PIHAK PERTAMA.
2. Pembayaran tagihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dilakukan oleh PIHAK PERTAMA dengan cara transfer atau pemindah bukuan kerekening PIHAK KEDUA sebagai berikut:

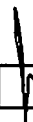
Nama VA	: RS PKU Muhammadiyah Sruweng
No. Virtual Account (BCA)	: 02453 - 017000011
No. Virtual Account (Mandiri)	: 89058 - 017000011

3. Setelah PIHAK PERTAMA melakukan pembayaran sebagaimana pada ayat (2) Pasal ini, PIHAK PERTAMA akan memberitahukan kepada PIHAK KEDUA melalui *e-mail* dan/atau fax sesuai alamat kontak PIHAK KEDUA, dan apabila diperlukan berdasarkan permintaan PIHAK KEDUA, akan dilampirkan pula fotokopi bukti transfer. Atas *e-mail* dan/atau fax pemberitahuan dari PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA akan memberikan tanggapannya melalui *e-mail/fax*.
4. Keterlambatan dalam pelunasan tagihan, PIHAK PERTAMA akan dikenakan denda sebesar 1% (satu persen) per bulan, dari total tagihan yang belum terbayar. Sebelum dilakukan pelunasan tagihan yang telah jatuh tempo maka PIHAK KEDUA berhak menetapkan pembayaran tunai.

0.		
----	--	--

PIHAK PERTAMA

Halaman 9 dari 16

		
---	---	---

PIHAK KEDUA

Pasal 10
PERPAJAKAN

1. PARA PIHAK menyatakan tunduk terhadap peraturan perpajakan yang berlaku di wilayah hukum Republik Indonesia.
2. Jasa yang disediakan oleh PIHAK KEDUA adalah jasa kena pajak yang mendapatkan fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN (menggunakan faktur pajak kode 080). Oleh karena itu, setiap transaksi penjualan kepada Wajib Pajak Badan akan diterbitkan faktur pajak walaupun nilainya 0%, mohon agar melampirkan NPWP Badan.
3. PIHAK KEDUA adalah Wajib Pungut PPh 23, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Apabila PIHAK PERTAMA tidak menunjukkan Surat Keterangan Bebas PPh 23, maka PIHAK KEDUA akan melakukan pemotongan PPh 23.
4. Ketentuan Perpajakan dalam Perjanjian ini dapat diubah untuk disesuaikan dengan perubahan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Pasal 11
PEMBERITAHUAN

1. Setiap pemberitahuan dan/atau surat menyurat yang berkaitan dengan Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh PIHAK yang berwenang untuk itu dan dianggap telah diterima oleh PIHAK lainnya pada saat pengiriman jika dikirimkan melalui faksimili atau secara langsung ke alamat tersebut jika dikirimkan langsung atau melalui jasa kurir (untuk hal-hal tersebut diperlukan tanda terima dan tanda tangan penerima) atau kirim melalui telefax dengan konfirmasi tertulis melalui kurir pada Hari Kerja berikutnya kepada alamat-alamat dan kontak person yang terdapat pada ayat (3) Pasal ini.
2. Dalam hal terjadi perubahan alamat dari yang tersebut di atas atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing PIHAK, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam Perjanjian ini selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.
3. Narahubung PIHAK PERTAMA
 - a) Nama : Tri Dina Lestari,S.Kep.Ns
 - No Tlp : 081327667333

☐	☐	☐
---	---	---

PIHAK PERTAMA

Halaman 10 dari 16

		
---	---	---

PIHAK KEDUA

Bagian : Manajer Bindatra
Email : unitbindatra@gmail.com

b) Nama : Ely Nuryaningsih,S.Tr.Kes
No Tlp : 081542957359
Bagian : Asisten Manajer Laboratorium
Email : laboratpkusruweng@gmail.com

c) Nama : Retnowati Auliyatus Sa'adah, SE
No Tlp : 08172828295
Bagian : Keuangan
Email : keuanganpkusruweng@yahoo.com

Narahubung PIHAK KEDUA

a) Nama : Andi Rusmawan
No Tlp : 08562542942
Bagian : Marketing
Email : andirusmawan.mkt@gmail.com

b) Nama : Fajarrani Ramawati
No Tlp : (0274) 2890039
Bagian : Teknis
Email : citowates@gmail.com
Ket. : penerima sampel rujukan Pemeriksaan di Lab Cito dan stock box sampel

c) Nama : Aniessa Endar W
No Tlp : 0882258498887
Bagian : Keuangan
Email : keuangan.wates@labcito.id
Ket. : proses invoice dan pembuatan invoice Rujukan

Pasal 12

KERAHASIAAN

2		
---	--	--

PIHAK PERTAMA

Halaman 11 dari 16

--	--	--

PIHAK KEDUA

1. Kecuali diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, PARA PIHAK selama pelaksanaan Perjanjian ini maupun setelah selesainya Perjanjian ini, wajib senantiasa menjaga kerahasiaan data/identitas Pasien/Peserta dan hasil Pemeriksaan Spesimen Pasien, sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai kerahasiaan Pasien.
2. PARA PIHAK sepakat untuk menjaga rahasia manajemen PIHAK Lain, antara lain namun tidak terbatas pada para pemegang saham, dewan direksi, karyawan, cara dan mekanisme kerja, Hak Kekayaan Intelektual, Sistem informasi, pengelolaan akses data, dan hal-hal lain yang patut dirahasiakan.
3. Kewajiban mengenai kerahasiaan ini akan bertahan meskipun Perjanjian ini telah dihentikan atau berakhir.

Pasal 13

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

1. Yang dimaksud dengan *Force Majeure* dalam Perjanjian ini adalah suatu keadaan diluar kemampuan PARA PIHAK antara lain: gempa bumi, banjir, angin topan, kebakaran epidemik, pemogokan masal, perang huru-hara, dan Peraturan Pemerintah dan kesemuanya berhubungan langsung dengan pelaksanaan Perjanjian ini.
2. Dalam hal terjadinya *Force Majeure* tersebut, PIHAK yang bersangkutan wajib memberitahukan kepada PIHAK lainnya secara tertulis selambat-lambatnya 5 x 24 (lima kali dua puluh empat) jam sejak terjadinya *Force Majeure*. Apabila dalam waktu tersebut PIHAK yang bersangkutan tidak memberitahukan kepada PIHAK lainnya maka *Force Majeure* dianggap tidak pernah terjadi.
3. Bila mana salah satu PIHAK yang mengalami *Force Majeure* tersebut tidak memberitahukan atau terlambat memberitahukan terjadinya *Force Majeure* tersebut kepada PIHAK lainnya maka PARA PIHAK wajib untuk tetap melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing berdasarkan Perjanjian ini.
4. Jika kejadian *Force Majeure* berkepanjangan hingga 30 (Tiga Puluh) hari kalender atau lebih, maka salah satu PIHAK, dengan pemberitahuan tertulis kepada PIHAK lainnya dapat mengakhiri Perjanjian ini tanpa kewajiban-kewajiban lebih lanjut terhadap PIHAK

0.		
----	--	--

PIHAK PERTAMA

Halaman 12 dari 16

/	/	/
---	---	---

PIHAK KEDUA

lainnya yang menyangkut pengakhiran Perjanjian ini, kecuali kewajiban pembayaran yang belum diselesaikan selama Perjanjian ini berlangsung.

5. Penentuan keadaan pandemi *Covid-19* sebagai *Force Majeure* harus berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK. Dalam hal salah satu PIHAK oleh karena keadaan pandemi *Covid-19* sehingga tidak dapat melaksanakan kewajibannya, maka PIHAK tersebut harus mengirimkan surat pemberitahuan tentang adanya keadaan memaksa (kahr) karena pandemi *Covid-19* dan PIHAK yang lain dapat mempertimbangkan untuk menyetujui atau menolak keadaan kahr tersebut. Apabila tidak terjadi kesepakatan dalam menentukan pandemi *Covid-19* sebagai salah satu keadaan kahr, maka Perjanjian tetap berjalan sebagaimana seharusnya berikut segala hak dan kewajiban hukum yang ditimbulkan dari Perjanjian ini.

Pasal 14

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

1. Perjanjian ini berlaku selama 2 (Dua) tahun, terhitung sejak tanggal perjanjian dan berakhir pada tanggal Empat Belas Januari 2025 Dua Ribu Dua puluh Empat (14-01-2027).
2. PARA PIHAK diberi kesempatan untuk memperpanjang Perjanjian ini dengan persetujuan PIHAK LAIN.

Pasal 15

BERAKHIRNYA PERJANJIAN

Perjanjian ini berakhir bilamana :

1. Telah berakhirnya masa Perjanjian.
2. Bila salah satu PIHAK berkehendak untuk melakukan pengakhiran Perjanjian sebelum berakhirnya Perjanjian maka harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lain minimal 30 (Tiga Puluh) hari sebelumnya.
3. Bahwa setiap bentuk pengakhiran Perjanjian, tetap mewajibkan PARA PIHAK untuk menyelesaikan seluruh kewajiban yang belum terpenuhi termasuk namun tidak terbatas pada pembayaran tagihan.

§.

--	--	--

PIHAK PERTAMA

Halaman 13 dari 16

--	--	--

PIHAK KEDUA

Pasal 16
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Jika terjadi perselisihan sehubungan dengan Perjanjian ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan sengketa atau perselisihan tersebut melalui perundingan bersama untuk mencapai penyelesaian secara damai.
2. Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan dengan jalan musyawarah, maka PARA PIHAK akan memilih domisili Hukum yang tetap dan tidak berubah pada Pengadilan Negeri Semarang.

Pasal 17
PERNYATAAN DAN JAMINAN

PARA PIHAK dengan ini menyatakan dan menjamin kepada PIHAK lainnya hal-hal sebagai berikut:

1. PARA PIHAK adalah perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.
2. PARA PIHAK menjamin bahwa didalam menjalankan operasional perusahaannya telah memenuhi semua perijinan yang ditetapkan Undang-Undang dan/atau peraturan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. PARA PIHAK menjamin bahwa segala jenis informasi dan dokumen yang diberikan terkait dengan pembuatan Perjanjian ini adalah benar dan sah secara hukum.
4. PIHAK yang menandatangani Perjanjian ini adalah merupakan perwakilan yang sah dan berwenang untuk mewakili PARA PIHAK berdasarkan Anggaran Dasar PARA PIHAK dan karenanya Perjanjian ini sah dan mengikat serta dapat dilaksanakan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini.
5. Penanda tangan dan pelaksanaan Perjanjian ini tidak melanggar Perjanjian apapun antara PIHAK tersebut dengan PIHAK lain dan/atau Anggaran Dasar PIHAK tersebut.
6. PARA PIHAK telah dan akan menjaga agar seluruh izin-izin yang diperlukan untuk menjalankan Perjanjian ini tetap berlaku.

0.		
----	--	--

PIHAK PERTAMA

Halaman 14 dari 16

	/	76
---	---	----

PIHAK KEDUA

Pasal 18
KETERPISAHAN

Jika dalam Perjanjian ini terdapat ketentuan yang bertentangan dengan suatu peraturan hukum yang berlaku di wilayah negara Republik Indonesia dan karenanya ketentuan dimaksud menjadi tidak berlaku, maka ketidak berlakuan tersebut tidak turut mempengaruhi ketentuan lain dalam Perjanjian ini yang tidak bertentangan dan PARA PIHAK sepakat untuk mengganti ketentuan yang bertentangan tersebut dengan ketentuan yang sesuai serta sejalan dengan maksud peraturan hukum yang bersangkutan tanpa mengurangi hak dan kewajiban PARA PIHAK dalam Perjanjian ini.

Pasal 19
TANGGUNG JAWAB HUKUM TERHADAP HASIL PEMERIKSAAN

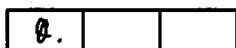
Bahwa terhadap proses pengambilan Spesimen dan hasil Pemeriksaan Spesimen Pasien yang dirujuk/dikirim oleh PIHAK PERTAMA dan dikerjakan oleh PIHAK KEDUA maka segala tanggung jawab hukum atau tuntutan/gugatan PIHAK LAIN menjadi tanggung jawab penuh PIHAK KEDUA.

Pasal 20
LARANGAN

1. PIHAK KEDUA tidak akan menyalah gunakan sampel/Spesimen untuk kepentingan diluar yang diminta oleh PIHAK PERTAMA.
2. PIHAK KEDUA tidak akan mempergunakan sampel/Spesimen untuk penelitian, uji coba dan sejenisnya.
3. PIHAK KEDUA tidak akan memindahtangankan sampel/Spesimen kepada PIHAK manapun, kecuali untuk kepentingan Pemeriksaan sebagaimana yang diminta oleh PIHAK PERTAMA sesuai yang termuat dalam Surat pengantar.

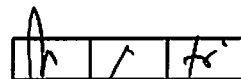
Pasal 21
LAIN-LAIN

1. Perjanjian ini dibuat, ditafsirkan dan dilaksanakan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia.



PIHAK PERTAMA

Halaman 15 dari 16



PIHAK KEDUA

2. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan diatur dikemudian hari sesuai dengan kebutuhan dan kondisi yang ada dan akan dituangkan dalam Perjanjian tambahan (*addendum*) yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
3. Semua surat menyurat dan lampiran dari Perjanjian ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini dan semua yang tercantum dalam lampiran tersebut hanya dapat diubah, diperbaiki, dihapus, atau diperbaharui secara tertulis atas kesepakatan PARA PIHAK.
4. Masing-masing PIHAK tidak dapat mengalihkan baik sebagian atau seluruh hak dan kewajibannya dalam Perjanjian ini kepada PIHAK manapun juga tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PIHAK lainnya.
5. PARA PIHAK atau para penggantinya maupun penerus haknya yang sah terikat pada semua syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian ini.

Demikian Perjanjian ini ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada bagian awal Perjanjian ini, dibuat dalam rangkap 2 (Dua) asli masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat terhadap PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA
RS PKU MUHAMMADIYAH SRUWENG



dr.H.Hasan Bayuni
Direktur

PIHAK KEDUA
PT. CITO PUTRA UTAMA
(LABORATORIUM KLINIK CITO)



Nilam Sari
Kepala Cabang

§.

--	--	--

PIHAK PERTAMA

Halaman 16 dari 16

r	/	k
---	---	---

PIHAK KEDUA